

第3節 逮捕・勾留に関する諸問題

刑事司法

No69

H19-24

(配点: 3)

月 日

月 日

次のⅠからⅢまでの【見解】は、実体法上一罪の関係にある数個の可罰的行為の逮捕勾留に関する考え方を述べたものである。これらの【見解】のいずれかを前提に、後記【事例】における逮捕勾留の適法性について述べた後記アからカまでの【記述】のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。なお、「常習特殊窃盗」とは、盗犯等の防止及び処分に関する法律第2条違反の罪をいう。

【見 解】

- Ⅰ. 一罪の範囲では、1回の逮捕勾留しか許されない。
- Ⅱ. 勾留の裁判の時点において同時に裁判することが可能であった一罪の範囲では、1回の逮捕勾留しか許されない。
- Ⅲ. 現実に実行された個々の可罰的行為ごとに1回の逮捕勾留が許される。

【事 例】

甲は、平成〇〇年3月15日(①事件)と4月1日(②事件)に、それぞれ財物を窃取したところ、②事件について、4月10日に逮捕され、4月12日に勾留された後、5月1日、常習特殊窃盗の罪で起訴された。甲は、同事件の公判中に保釈されたが、保釈中の5月20日(③事件)に財物を窃取した。①事件及び③事件は、5月1日に起訴された②事件と実体法上一罪の関係にある。捜査機関は、6月1日、①事件及び③事件について甲の逮捕勾留を検討している。

【記 述】

- ア. Ⅰの考え方に立ったとき、①事件について逮捕勾留することは、許されることがある。
- イ. Ⅰの考え方に立ったとき、③事件について逮捕勾留することは、常に許される。
- ウ. Ⅱの考え方に立ったとき、①事件について逮捕勾留することは、常に許される。
- エ. Ⅱの考え方に立ったとき、③事件について逮捕勾留することは、常に許される。
- オ. Ⅲの考え方に立ったとき、①事件について逮捕勾留することは、常に許される。
- カ. Ⅲの考え方に立ったとき、③事件について逮捕勾留することは、許されないことがある。

1. ア イ 2. イ ウ 3. ウ エ 4. エ オ 5. エ カ

(参照条文) 盗犯等の防止及び処分に関する法律(改)

第2条 常習トシテ左ノ各号ノ方法ニ依リ刑法第235条、第236条、第238条若ハ第239条ノ罪又ハ其ノ未遂罪ヲ犯シタル者ニ対シ窃盗ヲ以テ論ズベキトキハ3年以上、強盗ヲ以テ論ズベキトキハ7年以上ノ有期拘禁刑ニ処ス

一 兇器ヲ携帯シテ犯シタルトキ

二 2人以上現場ニ於テ共同シテ犯シタルトキ

三 門戸牆壁等ヲ踰越損壊シ又ハ鎖鑰ヲ開キ人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船侵入シテ犯シタルトキ

四 夜間人ノ住居又ハ人ノ看守スル邸宅、建造物若ハ艦船ニ侵入シテ犯シタルトキ

本問で問題とされている一罪一逮捕一勾留の「一罪」とは、(a) 刑法上の罪数である罪を表すとする見解、(b) 基本的には、刑法上の罪数に従いつつ、捜査官が同時に捜査して処理することが不可能であったり、著しく困難である場合には、例外的に新たな逮捕・勾留が許されるとする見解、(c) 刑法上の罪数に従わず、個々の犯罪事実を表すとする見解があり、これらは、それぞれ本問見解のⅠ、Ⅱ、Ⅲに該当する。

(a) の見解については、刑法上の一罪であっても、包括一罪や常習一罪のように、捜査をしてみないとそれらが一罪の関係にあるか分らない場合があるため、徹底するのは相当でないとの批判がある。(c) の見解については、二重起訴、既判力（一事不再理）の範囲等の論点との整合性を欠くばかりでなく、1 個の犯罪行為で、複数の法益を侵害した観念的競合の場合のように、通常は同時に捜査することが可能な場合にも複数回の逮捕・勾留を許すことになり、妥当でないとの批判がある。

(b) の見解は、勾留の単位を実体法上の罪数を基準にしている点で、一罪一勾留の原則の適用範囲が明確であるとともに、例外の範囲も合理的で、被疑者の人権保障と捜査の必要性の調和がよく図られているとの評価があり、現在の多数説である。

ア 誤っている

Ⅰの見解は、一罪の範囲では、1 回の逮捕勾留しか許されないとするものであるが、本問では、②事件について、4 月 10 日に逮捕され、4 月 12 日に勾留されているのであるから、Ⅰの見解によれば、それと実体法上一罪の関係にある①事件について逮捕勾留することが許されることはない。したがって、Ⅰの考え方に立ったとき、①事件について逮捕勾留することは許されることがあるとする本記述は誤っている。

イ 誤っている

Ⅰの見解は、一罪の範囲では、1 回の逮捕勾留しか許されないとするものであるから、②事件と実体法上一罪の関係にある③事件について逮捕勾留することが許されることはない。したがって、Ⅰの考え方に立ったとき、③事件について逮捕勾留することは、常に許されるとする本記述は誤っている。

ウ 誤っている

Ⅱの見解は、勾留の裁判の時点において同時に裁判することが可能であった一罪の範囲では、1 回の逮捕勾留しか許されないとするものであるが、①事件は、②事件の勾留の裁判がなされた 4 月 12 日より前に甲が犯したものであって（3 月 15 日）、かつ、②事件と実体法上一罪の関係にある。そうすると、①事件は、②事件の勾留の裁判の時点において、同時に裁判することが可能であった一罪の範囲にあるといえるから、Ⅱの見解では、①事件について逮捕勾留することが許されることはない。したがって、Ⅱの考え方に立ったとき、①事件について逮捕勾留することは常に許されるとする本記述は誤っている。

エ 正しい

Ⅱの見解は、勾留の裁判の時点において同時に裁判することが可能であった一罪の範囲では、1 回の逮捕勾留しか許されないとするものであるが、③事件は、②事件と実体法上一罪の関係にはあるものの、②事件の勾留の裁判がなされた 4 月 12 日より後に、甲が犯したものである（5 月 20 日）。そうすると、③事件は、②事件の勾留の裁判の時点において、同時に裁判することが可能であったということではできないから、Ⅱの見解では、③事件について逮捕勾留することは常に許されることになる。したがって、Ⅱの考え方に立ったとき、③事件について逮捕勾留することは常に許されるとする本記述は誤っている。

述は正しい。

オ 正しい

Ⅲの見解は、現実に実行された個々の可罰的行為ごとに1回の逮捕勾留が許されるとするものであるが、①事件は、②事件とは実体法上一罪の関係にはあるものの、別の機会に実行された可罰的行為であるから、Ⅲの見解によれば、②事件と別の機会に実行された可罰的行為である①事件について、逮捕勾留することは常に許されることになる。したがって、Ⅲの考え方に立ったとき、①事件について逮捕勾留することは常に許されるとする本記述は正しい。

カ 誤っている

Ⅲの見解は、現実に実行された個々の可罰的行為ごとに1回の逮捕勾留が許されるとするものであるが、③事件は、②事件とは実体法上一罪の関係にはあるものの、別の機会に実行された可罰的行為であるから、Ⅲの見解によれば、②の事件と別の機会に実行された可罰的行為である③事件について、逮捕勾留することは常に許されることになる。したがって、Ⅲの考え方に立ったとき、③事件について逮捕勾留することは許されないことがあるとする本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はエとオであり、したがって、正解は肢4となる。

